DOC. 05

Reclamação e notificações do PROCON/ALEPI

Atendimento nº 25.11.0023.001.00431-3 – reclamação de 26/11/2025 e notificação de audiência de 12/01/2026

PROCON ALEPI

RETORNO DE ATENDIMENTO

A partir da Data: 07/01/26 entrar em contato informando número do processo da Reclamação para **Informações sobre resposta.**

FORMAS DE ATENDIMENTO

Presencial: Avenida Lindolfo Monteiro, 911, Bairro Fátima.

E-mail: cartorioprocon@al.pi.leg.br

[redacted]

Horário de atendimento: Segunda à Sexta de 08h às 12h

N ALEPI

...O - CARTA IMPRESSA

Consul retorno a partir do dia 07/12/2025

Fornecedor: Jainara da Rocha Saraiva Ltda

CNPJ: 19.414.666/0003-86

Endereço de Correspondência: Alameda Parnaíba - 971 - Marquês - Teresina - PI - 64002-475

Telefone Institucional: (89) 9987-9910

E-mail Institucional:

DADOS DO CONSUMIDOR

Consumidor: Daniela Braga Pereira

CPF/CNPJ: 077.327.393-02

Endereço: Bairro Matadouro, Rua Estreitos, nº 207 - Miguel Alves - PI - 64130-000

Telefone: (86) 99423-0280

E-mail: danielabragadbs03@gmail.com

O consumidor compareceu a este órgão apresentado os seguintes fatos:

A consumidora adquiriu um refrigerador domestico 2 portas no valor de R$3.329,90 em 06/06/2025;

Em pouco tempo de uso, o produto apresentou defeito (não refrigerar), sendo levado à assistência técnica indicada pela fabricante no dia 23/10/2025;

Ocorre que já se passaram mais de 30 dias e o produto não foi consertado.

Fundamento legal

PROCON ALEPI

Art 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
Art 18, §1º -Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
Art 18, §1º, I -a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

Pedido:

a) a substituição do produto.

Consumidor

O **PROCON ALEPI (Sede)**, nos termos da Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, notifica Vossa Senhoria, para que encaminhe resposta com posicionamento conclusivo acerca da reclamação acima relacionada. Para tanto, fica estabelecido o **prazo de 30 (trinta) dias corridos** a contar da data de abertura da reclamação, para apresentação da resposta eletrônica e/ou impressa junto a este órgão, sendo que em caso de composição amigável, solicitamos o encaminhamento de documentação comprobatória do atendimento ao pleito do consumidor.

Nos casos de reclamações que envolvam outras empresas, ligadas ao serviço ou produto adquirido, o fornecedor deverá apresentar documento formal de atendimento da demanda. Assim como, na hipótese de haver mais de um fornecedor envolvido, pelo princípio da solidariedade, a reclamada deverá interagir com o mesmo e apresentar tal resultado.

Ressalta-se que a resposta deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico **cartorioprocon@al.pi.leg.br** ou endereço físico do **PROCON ALEPI POSTO BAIRRO DE FÁTIMA, localizado na** Avenida Lindolfo Monteiro, 911 - CEP: 64049-440 - Teresina-PI. O documento deverá mencionar, obrigatoriamente, o número do atendimento, bem como o nome e o CPF do consumidor. Caso esses dados não sejam citados, a resposta não será juntada à reclamação e, portanto, será desconsiderada. O Procon ALEPI solicita ainda que seja encaminhada cópia da resposta também para o endereço do consumidor.

A ausência de manifestação no prazo ora estabelecido ou a falta de resposta conclusiva, esse órgão apreciará a fundamentação da reclamação do consumidor, para efeito da **inclusão no Cadastro de Reclamações Fundamentadas**, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite da reclamação, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, além das possíveis sanções administrativas previstas no Código Defesa do Consumidor e legislações correlatas, como **aplicação de multa**. Frise-se ainda que o desrespeito a convocações do PROCON, órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, caracteriza crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal.

PROCON ALEPI

TERMO DE NOTIFICAÇÃO FORNECEDOR - AUDIÊNCIA PRESENCIAL

Número de Atendimento: 2511002300100431301,2511002300100431303,2511002300100431302

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:

Jainara da Rocha Saraiva Ltda

Magazine Luiza S.A.

Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos

CNPJ:

19.414.666/0003-86

47.960.950/0001-21

59.105.999/0028-04

Endereço de Correspondência:

Alameda Parnaíba - 971 - Marquês - Teresina - PI - 64002-475

Rua Arnulpho de Lima - Nº2385 - Vila Santa Cruz - Franca - SP - 14403-471

Rua Olympia Semeraro - 675 - Jardim Santa Emília - São Paulo - SP - 04183-090

Telefone Intitucional:

(89) 9987-9910

(16) 99388-5415

(11) 3566-1392

E-mail Institucional:

sac_procon@magazineluiza.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

PROCON ALEPI

Consumidor: Daniela Braga Pereira

CPF/CNPJ: 077.327.393-02

Endereço: Bairro Matadouro, Rua Estreitos, nº 207 - Miguel Alves - PI - 64130-000

Telefone: (86) 99423-0280

E-mail: danielabragadbs03@gmail.com

RESUMO DOS FATOS

Relato:

A consumidora adquiriu um refrigerador domestico 2 portas no valor de R$3.329,90 em 06/06/2025;

Em pouco tempo de uso, o produto apresentou defeito (não refrigerar), sendo levado à assistência técnica indicada pela fabricante no dia 23/10/2025;

Ocorre que já se passaram mais de 30 dias e o produto não foi consertado.

Fundamento legal

Art 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
Art 18, §1º -Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
Art 18, §1º, I -a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

Pedido: a) a substituição do produto.

_____

Consumidor

O PROCON ALEPI SEDE o (a) notifica para comparecer à **audiência de conciliação na modalidade PRESENCIAL** que será realizada no **PROCON ALEPI POSTO**

PROCON ALEPI

BAIRRO DE FÁTIMA, localizado na Avenida Lindolfo Monteiro, 911 - CEP: 64049-440 - Teresina-PI, no dia 03/03/2026 às 08:00.

A Tolerância quanto a eventuais atrasos do consumidor e/ou do fornecedor para as audiências PRESENCIAIS será de 10 (dez) minutos.

Defesa, documentos de habilitação e de mérito devem ser apresentados, preferencialmente, em audiência.

Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo da empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição; sendo pessoa física, documentos pessoais (C.I. e CPF).

Caso o fornecedor não compareça ou não apresente resposta, será apreciada a fundamentação da reclamação do consumidor, para efeito de sua inclusão no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite da reclamação, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, além das possíveis sanções administrativas previstas no Código Defesa do Consumidor e legislações correlatas, como aplicação de multa. Frise-se ainda que o desrespeito a convocações do PROCON, órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, caracteriza crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal.

Adverte-se que o preposto da empresa deverá trazer toda a documentação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e carta de preposição), devendo ter poderes para transigir, sob pena de o fornecedor ser considerado não representado.

Caso a representação do fornecedor esteja irregular, não será dada nova oportunidade para regularização, sendo a reclamação remetida à conclusão para decisão pela autoridade administrativa.

12 de Janeiro de 2026

Fernando Oliveira da Silva
PROCON/ALEPI
Mat.: 25288

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA